CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Số: HĐKT102026-TK-S5)

- Căn cứ vào Luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

- Căn cứ vào Luật thương mại của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

- Căn cứ nhu cầu của bên mua và khả năng cung cấp của bên bán.

Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2026, chúng tôi đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

BÊN MUA: quạt sò 5KW (Gọi tắt là bên A)

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại:

Mã số thuế: 0108169065

Số tài khoản: 19134790811019 · Techcombank chi nhánh Linh Đàm

Đại diện: Ông ĐẶNG VĂN THÀNH TÂM Chức vụ: Giám Đốc

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP TRUNG KIÊN (Gọi tắt là bên B)

Địa chỉ: Số 5, Ngõ 196, Đường Thạch Bàn, Phường Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại: 096.432.9898

Mã số thuế: 0109546164

Số tài khoản: 1040801350 · Ngân hàng ngoại thương Vietcombank CN Hà Nội PGD số 2

Đại diện: Nguyễn Việt Trung Chức vụ: Giám Đốc

Điều 1: Nội dung Hợp đồng

Bên A đồng ý mua, bên B đồng ý bán hàng hóa với đơn giá, số lượng, thông số kỹ thuật như sau:

STT	Nội dung hàng hóa / Model	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	**Máy thổi khí con sò** Hiệu PEROTAC Model: GB-5500S Lưu lượng max: 530 m3/h Áp lực max: 42 KPa Công suất: 5.5 kW / 3 Pha/380V/50Hz Xuất xứ: Đài Loan	cái	8	13.500.000	108.000.000
				Tổng:	**108.000.000**
				VAT (8%):	**8.640.000**
				TỔNG CỘNG:	**116.640.000**

(**Bằng chữ:** ***Một trăm mười sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng./.)***

Điều 2: Phương thức thanh toán

Việc thanh toán của Hợp đồng sẽ được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam, theo hình thức thanh toán chuyển khoản. Theo đó, bên A sẽ thanh toán cho bên B: 100% trước khi nhận hàng hoặc ngay khi nhận hàng

Điều 3: Thời gian và địa điểm giao hàng

3.1. Thời gian giao hàng: Trong vòng 1 ngày kể từ ngày nhận được tiền của bên mua

3.2. Địa điểm giao hàng: Theo thỏa thuận của 2 bên

Điều 4: Trách nhiệm của bên A

4.1. Thanh toán đúng tiến độ cho bên B theo điều 2 của Hợp đồng và có quyền kiểm tra hàng hoá khi giao nhận hàng có mặt của hai bên.

4.2. Tổ chức bố trí nhân sự để tiếp nhận, bàn giao thiết bị ngay sau khi bên B tiến hành giao hàng.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B

5.1. Bên B có trách nhiệm giao hàng cho bên A tại địa điểm giao hàng và phải đảm bảo hàng hoá được giao đủ số lượng, chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng được mô tả tại Điều 1. Mọi hàng hóa cung cấp theo Hợp đồng phải là thiết bị mới 100% không bị lỗi hoặc khuyết tật so với tiêu chuẩn. Những hàng hoá không trong danh mục, không đúng mẫu sẽ không được chấp thuận và bên B phải chịu chi phí vận chuyển cho việc đổi trả hàng hóa khác thay thế cho số hàng không đúng thỏa thuận.

5.2. Bên B sẽ sửa chữa hoặc thay thế cho bên A nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất, và phải còn trong thời gian bảo hành tại địa chỉ giao hàng.

5.3. Bên B giao hàng phải mới 100% chưa qua sử dụng, việc giao nhận sẽ được hai bên lập biên bản bàn giao theo quy định.

5.4. Giao hàng đúng tiến độ, nếu chậm giao hàng sau thời hạn cuối cùng ghi trong Hợp đồng thì bên B sẽ phải trả cho bên A 0,05% tổng giá trị Hợp đồng sau mỗi ngày chậm hàng nhưng không vượt quá 8% tổng giá trị hàng giao chậm.

5.5. Bên B phải bàn giao đầy đủ cho bên A các giấy tờ bản gốc kèm theo hàng hóa ngay khi nhận được tiền thanh toán từ bên A:

+ Hóa đơn VAT bản gốc

+ Biên bản bàn giao có ký và đóng dấu: 02 bản

+ Chứng từ xuất nhập khẩu CO CQ

Địa chỉ giao nhận chứng từ: Bên A sẽ xác nhận với bên B trước khi gửi hàng.

Điều 6: Bảo hành

6.1. Bên B có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ số hàng hóa đã bán cho bên A trong hợp đồng với thời hạn 12 tháng kể từ ngày hai bên ký vào biên bản bàn giao hàng hóa.

6.2. Điều kiện bảo hành: Khi thiết bị đã mua bị hư hỏng do lỗi sản xuất, cung ứng hoặc có hiện tượng hoạt động không bình thường, bên A phải báo ngay cho bên B bằng văn bản. Trong trường hợp đột xuất bên A có thể thông báo bằng điện thoại nhưng sau đó phải có văn bản xác nhận. Bên B cam kết sẽ có mặt để xác minh sự cố trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo từ bên A. Nếu xác minh hàng hóa là do lỗi của nhà sản xuất, Bên B sẽ có biện pháp khắc phục sự cố sau 3 ngày.

6.3. Dịch vụ bảo hành miễn phí bao gồm: Sửa chữa, thay thế thiết bị hoặc thay sửa từng bộ phận, linh kiện bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất.

6.4. Bên B không chịu trách nhiệm về hư hỏng của thiết bị trong các trường hợp:

+ Sử dụng không đúng quy trình kỹ thuật

+ Bên A tự ý sửa chữa, thay thế, tác động vào các bộ phận của thiết bị mà không có sự đồng ý của bên B.

+ Hỏng hóc do thiên tai, hoả hoạn.

Điều 7: Thay đổi trong Hợp đồng

Hợp đồng này sẽ không được thay đổi nếu không có sự thoả thuận và thống nhất bằng văn bản của hai bên.

Điều 8: Tranh chấp Hợp đồng và giải quyết tranh chấp

8.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải thông báo cho nhau biết bằng văn bản và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

8.2. Trường hợp có tranh chấp hai bên phải nỗ lực cùng nhau thương lượng và tích cực giải quyết. Việc giải quyết tranh chấp phải được lập thành văn bản giữa hai bên, các văn bản đó sẽ là phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

8.3. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra Tòa án kinh tế TP Hà Nội giải quyết. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng ràng buộc hai bên. Chi phí xét xử và các chi phí khác liên quan đến việc giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua chịu.

Trong trường hợp Hợp đồng kinh tế đã được thực hiện và các bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì coi như Hợp đồng kinh tế đã được thanh lý.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA	ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	M.S.D.N: 0109546164 - C.T.T.N.H.H CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP TRUNG KIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIÁM ĐỐC Nguyễn Việt Trung